Términos y Condiciones de Servicio de ThotLabs

Preámbulo: Nuestro Acuerdo Contigo

Este documento establece los Términos y Condiciones Generales de Servicio (en adelante, "los Términos") que rigen nuestra relación profesional. Junto con la "Propuesta de Trabajo" específica que preparamos para tu proyecto, estos Términos forman el acuerdo legal completo entre ThotLabs (en adelante, "nosotros") y tú o la empresa que representas (en adelante, "el Cliente").

La contratación, el uso o el pago de cualquiera de los servicios que ofrecemos implica tu aceptación plena y sin reservas de todos y cada uno de los Términos aquí expuestos. Entendemos que tu acuerdo se formaliza al realizar cualquiera de los siguientes actos, el que ocurra primero [1]:

1. La firma, ya sea física o electrónica, de una Propuesta de Trabajo que haga referencia a estos Términos.
2. La realización del pago de la primera factura que emitimos por los servicios contratados.
3. El uso continuado de cualquiera de nuestros servicios, plataformas o software después de haber sido notificado de la existencia de estos Términos.

Si no estás de acuerdo con la totalidad de estos Términos, te pedimos que no contrates, accedas ni utilices nuestros servicios. La aceptación de este acuerdo es una condición indispensable para que podamos empezar a colaborar.

Para garantizar la transparencia, la versión más actualizada de estos Términos estará siempre disponible para tu consulta en nuestro sitio web oficial: https://www.thotlabs.tech/.[1]

Sección 1: Definiciones Clave

Para asegurar que hablamos el mismo idioma y evitar malentendidos, los siguientes términos tendrán el significado que se describe a continuación a lo largo de este documento [1]:

- **Cliente**: La persona o entidad que contrata los servicios de ThotLabs.
- **Servicios**: La totalidad de las prestaciones profesionales que ofrecemos, como marketing digital, branding, desarrollo de software, diseño web y consultoría, según se especifique en la Propuesta de Trabajo.
- **Entregables**: Todos los materiales, informes, diseños, código de software, contenido creativo y cualquier otro producto o resultado que generamos para el Cliente como parte de los Servicios.
- **Propuesta de Trabajo**: El plan personalizado para tu proyecto. Es el documento específico (también llamado Anexo de Servicios o *Statement of Work*) que detalla los objetivos, el alcance, los Entregables, el cronograma y los costes del proyecto. Este documento complementa y se rige por estos Términos Generales.

Sección 2: Alcance de los Servicios y Propuestas de Trabajo

Nuestro modelo de trabajo se basa en una estructura dual diseñada para ofrecer flexibilidad y claridad. Estos Términos Generales son la base legal y operativa estable de nuestra colaboración. Los detalles específicos de cada proyecto se definen en una Propuesta de Trabajo vinculante.[1]

Esta separación permite que el marco legal fundamental permanezca constante, mientras que el alcance y el coste de cada proyecto se adaptan a las necesidades únicas de cada Cliente. La Propuesta de Trabajo detallará de forma exhaustiva [1]:

- El alcance preciso de los Servicios a prestar.
- Los objetivos y metas del proyecto.
- Los Entregables específicos que se generarán.
- Los cronogramas, fases e hitos del proyecto.

Para evitar la ampliación no controlada del alcance del proyecto (conocido como "*scope creep*"), la Propuesta de Trabajo también definirá explícitamente qué actividades o funcionalidades están fuera del alcance. Cualquier solicitud de trabajo no contemplada en la Propuesta de Trabajo original será considerada un trabajo adicional y estará sujeta a una

nueva valoración económica y a una posible redefinición de los plazos.[1] Este enfoque no solo protege la rentabilidad y los recursos del proyecto, sino que también educa al Cliente sobre cómo colaborar eficazmente con nosotros, convirtiendo las solicitudes de cambio en un proceso ordenado en lugar de una fuente de conflicto.

Sección 3: Compromisos Mutuos

El éxito de cualquier proyecto es un esfuerzo de equipo. Esta sección describe nuestras responsabilidades y las tuyas, enmarcadas en un espíritu de colaboración.

3.1 Nuestros Compromisos

Como tu socio tecnológico y de marketing, ThotLabs se compromete a [1]:

1. **Diligencia Profesional**: Prestar los Servicios con la pericia, calidad y diligencia esperadas de un proveedor líder en el sector, aplicando siempre las mejores prácticas de la industria.
2. **Cumplimiento de Plazos**: Emplear esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con los cronogramas e hitos acordados en la Propuesta de Trabajo.
3. **Comunicación Clara**: Mantenerte informado sobre el progreso del proyecto a través de los canales y con la frecuencia que acordemos.
4. **Confidencialidad**: Proteger y no divulgar tu Información Confidencial, de acuerdo con las estipulaciones de la Sección 7 de este acuerdo.

3.2 Tus Compromisos como Cliente

Tu participación activa es fundamental para que el proyecto llegue a buen puerto. Como Cliente, te comprometes a [1]:

1. **Colaboración Activa**: Participar en reuniones, proporcionar *feedback* constructivo y tomar decisiones en los plazos requeridos.
2. **Suministro de Materiales**: Proporcionarnos toda la información, contenido (textos, imágenes), datos de acceso y cualquier otro material necesario para la correcta prestación de los Servicios.

3. **Garantía sobre tus Materiales**: Declaras y garantizas que eres el titular legítimo o posees todas las licencias y permisos necesarios sobre los materiales que nos proporcionas, y que su uso por nuestra parte no infringe ningún derecho de terceros.
4. **Validación y Aprobación**: Revisar y aprobar (o solicitar revisiones justificadas) los Entregables y fases del proyecto en los plazos acordados. La falta de respuesta en el plazo fijado podrá ser considerada como una aprobación tácita, permitiéndonos avanzar.
5. **Cumplimiento de Pagos**: Abonar los honorarios en la forma y plazos acordados.

3.3 Colaboración para el Éxito (La Dependencia Crítica)

Esta cláusula es fundamental para el buen funcionamiento del proyecto. El cumplimiento de nuestros plazos depende directamente de tu colaboración puntual y completa. Un retraso por tu parte en la entrega de materiales, la provisión de *feedback* o la aprobación de hitos impacta directamente en nuestra capacidad para cumplir con el cronograma.[1]

Al enmarcar esta dependencia no como una penalización, sino como un principio de éxito compartido, establecemos una base para una gestión de proyectos constructiva. En caso de que un retraso por parte del Cliente nos impida o retrase la prestación de los Servicios, se aplicarán las siguientes consecuencias lógicas [1]:

1. **Exención de Responsabilidad**: No seremos responsables por retrasos en la entrega que sean consecuencia directa de un retraso por tu parte.
2. **Extensión de Plazos**: Los cronogramas del proyecto se extenderán automáticamente por un período de tiempo razonable, como mínimo equivalente a la duración del retraso que has causado.
3. **Suspensión de Servicios**: Nos reservamos el derecho a suspender la prestación de los Servicios hasta que subsanes tu incumplimiento.
4. **Reembolso de Costes**: Podremos solicitar el reembolso de cualquier coste adicional en el que hayamos incurrido como consecuencia directa de tu retraso (por ejemplo, costes de reprogramación de recursos).

Sección 4: Condiciones Específicas de Nuestros Servicios

A continuación, se detallan las condiciones particulares que aplican a nuestras diferentes líneas de servicio. La Propuesta de Trabajo especificará cuáles de estas subsecciones son aplicables a tu proyecto.

4.1 Marketing Digital y Branding

1. **Gestión de Presupuestos Publicitarios**: El Cliente nos autoriza a gestionar sus cuentas publicitarias (ej. Meta Ads, Google Ads). Sin embargo, el Cliente es el único responsable de pagar los costes de la pauta publicitaria directamente a dichas plataformas. Nuestros honorarios de gestión son independientes y adicionales a esta inversión publicitaria.[1]
2. **Descargo de Responsabilidad de Resultados**: El marketing digital está sujeto a factores externos que escapan a nuestro control, como cambios en algoritmos, acciones de la competencia o condiciones del mercado. Por ello, aunque aplicaremos nuestra máxima experiencia y los mejores esfuerzos para alcanzar los objetivos, no garantizamos resultados específicos o cuantificables (como una posición determinada en los rankings de búsqueda, un número concreto de *leads* o un retorno de la inversión (ROI) específico).[1] Este punto es clave para alinear las expectativas con la realidad de un entorno digital volátil.

4.2 Desarrollo de Software y Diseño Web

1. **Gestión de Cambios**: Cualquier solicitud de cambio o adición de funcionalidades no contemplada en la Propuesta de Trabajo original se formalizará a través de una orden de cambio, que detallará el trabajo adicional, su coste y el impacto en el cronograma.[1]
2. **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)**: Al finalizar el desarrollo, se abrirá un período para que el Cliente pruebe exhaustivamente el Entregable y reporte cualquier error o "*bug*" (discrepancia con las especificaciones acordadas). Nos comprometemos a corregir los *bugs* reportados durante este período. Las solicitudes de nuevas funcionalidades no se considerarán *bugs*.[1]
3. **Período de Garantía Post-Lanzamiento**: Ofreceremos un período de garantía limitado (especificado en la Propuesta de Trabajo, generalmente entre 30 y 90 días) para corregir

bugs latentes no detectados durante la UAT. Esta garantía cubre exclusivamente errores en el código desarrollado por nosotros y quedará sin efecto si el Cliente o un tercero modifican el código.[1]

4. **Mantenimiento Continuo**: El mantenimiento proactivo, las actualizaciones y el soporte técnico más allá del período de garantía no están incluidos en el proyecto inicial y deben ser objeto de un contrato de mantenimiento independiente.[1]

4.3 Software como Servicio (SaaS)

1. **Licencia de Uso**: Te concedemos una licencia de uso limitada, no exclusiva e intransferible para acceder y utilizar nuestro Software durante el plazo de la suscripción contratada, únicamente para tus fines comerciales internos.[1]
2. **Propiedad de tus Datos**: El Cliente retiene en todo momento la plena propiedad y todos los derechos sobre los datos e información que introduzca en nuestra plataforma ("Datos del Cliente"). ThotLabs no adquiere ningún derecho sobre tus datos, más allá de los necesarios para prestar el servicio.[1]
3. **Restricciones de Uso**: Te comprometes a no realizar (ni permitir que otros realicen) acciones como aplicar ingeniería inversa, descompilar, revender o intentar eludir las medidas de seguridad del Software.[1]

Sección 5: Condiciones Económicas

Esta sección centraliza todos los términos relacionados con el pago para una máxima claridad.

1. **Honorarios y Precios**: El precio de los Servicios será el especificado en la Propuesta de Trabajo, donde se detallará la modalidad (tarifa fija, por horas, cuota recurrente, etc.).[1]
2. **Impuestos**: Todos los precios se indican antes de impuestos. Cualquier impuesto aplicable será añadido en la factura y correrá a cargo del Cliente.[1]
3. **Condiciones de Pago**: Los pagos se realizarán en los plazos estipulados en la Propuesta de Trabajo. El cumplimiento estricto de estos plazos es una obligación esencial.[1]
4. **Consecuencias del Impago**: La capacidad de suspender los servicios por impago es nuestra herramienta más eficaz para garantizar la viabilidad de los proyectos. En caso de retraso en el pago [1]:
    - Las cantidades adeudadas devengarán un interés de mora.
    - Nos reservamos el derecho a suspender de inmediato la prestación de todos los

Servicios contratados hasta que todas las cantidades adeudadas hayan sido satisfechas en su totalidad. Esta suspensión no te exime de tu obligación de pago.

Sección 6: Propiedad Intelectual

Esta sección explica de manera transparente quién es el propietario de qué, un aspecto crucial en nuestro sector. Nuestro modelo está diseñado para darte pleno uso de los resultados finales mientras protegemos nuestros activos tecnológicos estratégicos.

1. **Materiales del Cliente**: El Cliente es y seguirá siendo el único y exclusivo propietario de todos los derechos sobre los materiales (logotipos, textos, imágenes) que nos proporcione.[1]
2. **Titularidad de los Entregables (Modelo Dual)**: La titularidad de lo que creamos para ti se rige por un modelo dual [1]:
    - **Cesión para Entregables Creativos**: Una vez completado el pago total, te cederemos en exclusiva la totalidad de los derechos de explotación sobre los Entregables de naturaleza creativa, como diseños gráficos, logotipos y textos publicitarios. Esto te permite usar libremente estas obras para tus fines comerciales.
    - **Licencia para Software y Código Desarrollado**: Para software a medida o sitios web, el modelo es diferente. Con el pago completo, recibes una licencia de uso perpetua, mundial y exclusiva sobre el producto final y funcional. Sin embargo, ThotLabs retendrá en todo momento la propiedad sobre el código fuente, las arquitecturas, las librerías genéricas y el *know-how* técnico utilizado o desarrollado. Este enfoque es fundamental para nuestro modelo de negocio; nos permite reutilizar componentes y metodologías para trabajar de manera más eficiente y ofrecer mayor valor a todos nuestros clientes, sin impedir que tú obtengas el pleno derecho de uso del producto final por el que has pagado.
3. **Nuestro Derecho a Mostrar el Trabajo**: A menos que se acuerde lo contrario, nos concedes el derecho a mostrar el trabajo realizado en nuestro portafolio y materiales promocionales para dar a conocer nuestra experiencia.[1]

Sección 7: Confidencialidad y Protección de Datos

1. **Obligación de Confidencialidad**: Ambas partes nos comprometemos a tratar toda la información confidencial de la otra parte con el más alto grado de cuidado, a no divulgarla a terceros y a utilizarla únicamente para los fines de este Acuerdo. Esta obligación se mantendrá durante la vigencia del Acuerdo y por un período de cinco (5) años tras su terminación.[1]
2. **Protección de Datos Personales**: Cuando tratemos datos personales en tu nombre, actuaremos como "Encargado del Tratamiento" (o "Data Processor"). En este rol, nos comprometemos a [1]:
    - Tratar los datos personales únicamente siguiendo tus instrucciones documentadas y lícitas.
    - Implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos.
    - Garantizar que nuestro personal autorizado esté sujeto a un estricto deber de confidencialidad.
    - Una vez finalizado el servicio, suprimir o devolver todos los datos personales, según tu elección.

Al generalizar estos principios sin hacer referencia a una ley específica como el RGPD, el acuerdo mantiene su aplicabilidad global, definiendo nuestro rol como custodios seguros de los datos bajo la dirección legal del Cliente.[1]

Sección 8: Garantías y Limitación de Responsabilidad

Esta sección establece un marco de riesgo comercialmente razonable y proporcionado a los honorarios de los servicios.

1. **Garantía de Servicio Profesional**: Garantizamos que los Servicios serán prestados de manera profesional y competente, de acuerdo con las prácticas estándar de la industria.[1]
2. **Límite de Garantías y Responsabilidad**: Salvo por las garantías expresamente establecidas en este Acuerdo, todos los Servicios y Entregables se proporcionan "tal cual" (*as is*). Esta cláusula es el cortafuegos financiero que protege nuestro negocio de riesgos desproporcionados, permitiéndonos ofrecer precios competitivos [1]:
    - **Exclusión de Daños Indirectos**: En ningún caso seremos responsables por daños indirectos, como la pérdida de beneficios, pérdida de ingresos o interrupción del negocio.
    - **Límite Máximo de Responsabilidad Agregada**: Nuestra responsabilidad total y

acumulada por cualquier reclamación que surja de este Acuerdo estará limitada, en todos los casos, a la cantidad total de los honorarios efectivamente pagados por el Cliente por los Servicios específicos que dieron lugar a la reclamación durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores al evento que originó la reclamación.

Sección 9: Duración y Terminación

1. **Duración**: El Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aceptación y permanecerá vigente durante el plazo especificado en la Propuesta de Trabajo. Los servicios recurrentes pueden renovarse automáticamente a menos que una de las partes notifique lo contrario con la antelación especificada.[1]
2. **Terminación**:
    - **Por Conveniencia**: Para servicios recurrentes, cualquiera de las partes podrá terminar el Acuerdo sin causa, notificándolo por escrito con una antelación mínima de treinta (30) días.[1]
    - **Por Incumplimiento**: Cualquiera de las partes podrá resolver el Acuerdo con efecto inmediato si la otra parte comete un incumplimiento material (como el impago de facturas) y no lo subsana en un plazo de treinta (30) días tras ser notificada.[1]
3. **Consecuencias de la Terminación**: A la terminación del Acuerdo, el Cliente deberá abonar inmediatamente todos los honorarios por los Servicios prestados hasta la fecha efectiva de terminación. Las cláusulas que por su naturaleza deban sobrevivir (Confidencialidad, Propiedad Intelectual, Limitación de Responsabilidad) permanecerán en vigor.[1] La obligación de pagar por el trabajo ya realizado es fundamental para asegurar que seamos compensados por nuestro esfuerzo, independientemente de cómo finalice la relación contractual.

Sección 10: Disposiciones Generales

1. **Fuerza Mayor**: Ninguna de las partes será responsable por incumplimientos causados por eventos imprevisibles e inevitables fuera de su control razonable (desastres naturales, pandemias, actos de guerra, etc.).[1]
2. **Subcontratación**: Podremos subcontratar parte de los Servicios a terceros profesionales, pero seguiremos siendo plenamente responsables ante el Cliente por la calidad y la correcta ejecución del trabajo.[1]
3. **Independencia de las Partes**: La relación entre ThotLabs y el Cliente es estrictamente la de contratistas independientes. Este Acuerdo no crea una relación de agencia, sociedad o empleo.[1]
4. **Acuerdo Íntegro**: Estos Términos, junto con la Propuesta de Trabajo, constituyen el acuerdo completo entre las partes y reemplazan todas las comunicaciones previas. Cualquier modificación deberá constar por escrito y estar firmada por ambas partes.[1]
5. **Cesión**: El Cliente no podrá ceder sus derechos u obligaciones bajo este Acuerdo sin nuestro consentimiento previo por escrito.[1]